

조문 별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명 : 가상자산업감독규정

◇ 제정 이유

「가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률」이 '24.7.19일 시행됨에 따라 법률과 시행령이 하위규정에 위임한 사항을 규정함

◇ 주요내용

가. 이용자 예치금의 보호(제3조부터 제8조까지)

- 예치금을 운용할 수 있는 안전한 자산의 범위를 「자본시장법」상 투자자예탁금과 동일하게 규정하고 가상자산사업자는 예치금 이용대가인 예치금 이용료(운용수익 - 사업자의 비용)를 이용자에게 지급

나. 이용자 가상자산의 보관(제9조)

- 이용자 가상자산의 콜드월렛* 보관비율을 해당 가상자산 경제적 가치**의 80%로 정하고, 가상자산사업자가 이 비율을 산정하여 관리

* 가상자산을 인터넷과 분리하여 안전하게 보관하는 방법

** 가상자산 종류별로 총 수량에 최근 1년간 평균 원화환산액을 곱한 금액의 총합

다. 보험·공제 가입 또는 준비금 적립 기준(제10조)

- 가상자산사업자가 해킹·전산장애 등 사고에 따른 책임을 이행하기 위하여 보험·공제에 가입하거나 준비금을 적립하는 기준 등을 규정